

(א) לקמן יג, ט [לקמן עת,]. א [פסחים קה. מנחות נג, ד] [גיטת הערוך בערך פתק פתקה], (ב) [לעיל ט, ו] (בס"א: מאביו, ו) [וע"ע מוס' גיטין בד"ה אפילו לא],

הגהות הב"ח

(א) גמ' מת נולד ויבס לר' כג"ל ומיבא אלא נמחק: (ב) שם מותרת לזה לא משכחת לה ואי ב': (ג) תוס' ד"ה לעולם וכו' אסרה עליו ברם הכא הוא: (ד) ד"ה לר' יהודה וכו' משכחת לה בגון שקידש:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] גמ' באחותא דהימירא קמיירי בלחמא דליסורא לא קמיירי כל"ל:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

וסימניך מס נולד ויבס כו'. כדפי' אלמא מדמני רבי חייא זכולן אני קורא בהן ואפילו באשת אחיו שלא היה בעולם אלמא תנא דמתני' תני פלוגתא דהא רבי חייא אמתני' קאי: **לרבי לים ליה הני כלני.** דר' חייא הלכך לא מוקמי מתני' בפלוגתא אלא זכולד ולזכוף ייבס לדברי הכל: **אמו אנוסא אביו בחדא**

משכחת לה. להכי לא נקט לה זמתני'

שאי אתה קורא צה האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא יזמתה מתייבמת שיהו צ' אחיות נופלות להתייבס ותהא זו אסורה לזה משום אמו וכן זו על זה ומותרת לשני אלא חדא משכחת לה או האסורה לזה מותרת לזה או אחותה כשהיא יזמתה: **אי יעקב שפי אחיות אנס.** וילדה לו האחת לוי והאחת יהודה ונשא ראוזן אנוסת אביו אמו של לוי ושמעון נשא אנוסת אביו אמו של יהודה: **אחוסא כשהיא יזמתה.** נופלת לייבוס לפני לוי ויהודה צניה משכחת לה: **האסורה לזה מותרת לזה לא משכחת לה.** לפי שמתיהן אסורות על שניהם אמו של לוי אסורה לו משום אמו ואחותה משום אחות האם וכן ליהודה ושמיהן פטורות מן חלילה ומן הייבוס: **ואי שפי נכריות אנס.** וילדו לו צ' בנים ונשאום צ' בנים מאשה אחרת ונפלו לפני צניהם האסורה לזה מותרת לזה משכחת לה אבל לאו אחיות יינהו ועיקר מילתיה דרבי חייא משום ייבוס שמי אחיות נקט: **ה"ג רב אשי אמר לעולם לים ליה לר' הני כלני וצפלוגתא קא מיירי.** כלומר לא תימא דהא דלא תני אמו אנוסת אביו משום דלא משכחת [בה] הני כלני דלרבי ל"ל הני כלני ולא תימא להכי שבקיה דלא מיירי צפלוגתא דצפלוגתא ודאי קמיירי ומאי אין לו מוח דקאמר ליהא: **ה"ק ליה כו': דאסר צאנוסא אביו.** ולא משכחת לה שחפול אס לפני צנה לייבוס מחמיו ומאביו^(א): **דאי עבר ונסיב.** את אנוסת אביו ונפלה לייבוס לפני צנה וליתני: **בלא דאי נמי משכחת.** שלא עבר זה המת צנישואיה: **אנס כלתו.** ועבר על דת: **ואע"פ.**

דמהדר ליה רבי לזי כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו: **בדקה לוי צמטני'.** הגיהה והסיפא לאמו אנוסת אביו צמשנתו: **היסא אמו נשואא אביו ונשאם אחיו מאביו ומס.** לא תפסי קדושין צה שהרי אשת אב צכרת ואמרינן לקמן [ב:] אין קדושין תופסין צחייבי כריתות דברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו לייבוס לפני צנה דלאו אשת אח הואי ואינה פוטרת זרתה: היתה

וצה שמעון וקדשה סתם ומת כו' או צענין שאמר ר' יוחנן צפ' האומר (קדושין דף ס.) דאפילו הן ק' תופסין ומשכחת בהן נמי זרת זרה ומיהו צפ"ג (לקמן לא: וסס ד"ה מדרבנן) וצפ"צ (לקמן ית. וסס) משמע דאשת שני מתים גזירה דרבנן ושס אפרש וצירושלמי צריש המגרש פריך לה מתיר ר' חיינא צשס רבי פנחס ליתני ט"ז נשים כר"א ומשני תמן התורה אסרה עליו (ו) הכא הוא אסרה עליו ופי' רבינו יצחק תמן התורה אסרה עליו ומשנאפה המת אין לה היתר להתייבס כשימות מפני שאין איסור שצה תלוי בשום אדם אלא בתורה שאסרה עליו אבל אשת איש האיסור תלוי צמגרש שאס ירצה יתירנה ליבס קודם שימות אחיו שנשאה ולהכי לא תני להו דלא דמו להו לפי צביד המגרש להתיירה^(א): **דקתני שש עריות חמורות מא"צ כו'.** ותימה דמאי ס"ד דהנהו דלעיל דלא דייקי מסיפא וממ"נ כיון דתני לה גבי שש עריות לא אפשר למיתנייה צרישא וי"ל דקשיא ליה לזי דה"ל למיתני צרישא ט"ו וצסיפא לא הוה ליה למיתני אלא ה' ואע"ג דאתי כרבי יהודה ה"ל למיתני ששה עשר דאי עבר ונסיב ושני ליה רבי צפלוגתא לא קא מיירי ודאי לא קא מיירי: **לרבי יהודה נמי משבחת דא דאי עבר ונסיב.** תימה דבלא דאי עבר ונסיב נמי משכחת לה (ו) שקידש ולא צעל דאפילו אביו דאמר צפרק צתרא דקידושין (דף עת.) גבי אלמנה לכ"ג קידש לוקה היינו משום דכתיב לא יקח אבל הכא לא יגלה כתיב וי"ל דשמא אסור לקדש מדרבנן שמא יצעול ואפילו יהא מותר לקדשה חשיב דאי מטעם שאסור לבוא עליה וא"ת אפילו ע"י דאי היכי משכחת לה הא ר' יהודה סבר כר"ע צפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נג.) דאמר אין קדושין תופסין צחייבי לאחין וי"ל דלא סבר לה הש"ס כצרייתא דהתם אלא כמתני' דפלגי עלה ועוד דעל כרחך מתני' דהכא לא סברה צהא כרבי יהודה דהא קתני צפ"צ (לקמן דף ב.) איסור מנאה ואיסור קדושה חוללת ולא מתייבמת ואי אין קדושין תופסין צחייבי לאחין חלילה נמי לא תיבעי וא"ת צחייבי לאחין דשאר מנגל דלא סבר מתני' כרבי יהודה דאיסור מנאה ואיסור קדושה מפרש לקמן כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממורת ונתינה לישראל ואר"י דע"כ מתני'

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

לעולם לית ליה לרבי הני כללי ובפ"לוגתא קמיירי. וא"ת ליתני אשת איש שפוטרת זרתה כגון דאמר לה ה"ו גיטך ע"מ שלא תנשאי לפלוני דפליגי צהמגרש (גיטין דף צב.) ר"א ורבנן דלר"א הוי גט ואסורה לפלוני ואס נשאת לאחיו ומת פוטרת זרתה ואע"ג דאסורה לכל אדם אפי' לרבי אליעזר

מדרבנן עד שימות המגרש או הפלוני דחיישינן שמא תנשא לו לאחר שתתאלמן או תתגרש מזה ונמנאלו צניה ממוזרים כדחיישינן צהמגרש (סס דף פד.) ע"מ שלא תצעלי לפלוני שמא תצעל לו אחר שתתאלמן או אחר שתתגרש וצעודה תחתיו ליכא למישא יומר מאנא ואצין מ"מ לוי דקתני נמי דאי כדאמרינן לקמן קשה דליתני נמי להך ולמאן דנפקא ליה מאחות אשה תיחא דלא דמי הך לאחות אשה דע"מ שלא תנשאי שריא ליה צנות וע"מ שלא תצעלי יכולה היא להתקדש לו ולא דמיא לאחות אשה וצע"מ שלא תנשאי ולא תצעלי נמי אי חשיב שיר כמו צמוך מפלוני א"כ שריא ליה כי נשאת לאחיו קודם ואפי' אי לא חשיב שיר מ"מ לא דמי לאחות אשה דהתם צשעת נפילה הוי אחות אשתו אבל הכא צשעת נפילה אינה אשת איש עד שתצעל לו ואפי' תחצבנה אשת איש כיון שמתעס אשת איש אסורה ליצעל לו מ"מ לא דמי כיון שאס תצעל ליבס שנאסרה עליו הויא אשת איש ולא היתה אשת אחיו מעולם הלכך לא פטרה זרתה ומיהו למאן דנפקא ליה מולקחה כל היכא דאיכא תרי ליקוחין קשה וי"ל אע"ג דלוי תני דאי צפלוגתא קמיירי לא קמיירי אלא צפלוגתא דס"ל לתנא דמתני' כותיה מדע דלא תני לוי חייבי לאחין אע"ג דלר"ע לאו צני חליצה וייבוס יינהו ומאן דמוסיף לעיל אשת אחיו שלא היה צעולמו ומשכחת לה כר"ש אע"ג דשמא תנא דמתני' לא סבר לה כר"ש היינו משום דזכולן אני קורא בהן משמע ליה דקאי אכולהו אבל אי מודו רבנן לר"א צקידושין דמספקא ליה לאביו מדקאמר צריש המגרש (סס דף פב: וסס) דאס איתא לר' אבא קשיא

ליתני אשת איש דמשכחת לה אפילו לרבנן כגון שצא ראוזן וקדשה חוץ משמעון וצא שמעון וקדשה סתם ומת שמעון ונפלה לפני לוי אחיון וזרת זרה נמי משכחת לה כגון שקדשה ראוזן חוץ משני אחיו וי"ל דלא קרינא לגביה אשת המת דכצר נאסרה ונליו לפני קדושין אחיס] משום אשת [אח] ולא חשיב ערוה צמקום מנאה ומיהו אי אשת שני מתים דאורייתא כדמשמע צהמגרש (סס דף פב: וסס) ליתני הכא אשת צ' מתים כגון שצא ראוזן וקדשה חוץ משמעון ולוי אחיו וצפ"ג (לקמן לא: וסס ד"ה האומר) וצפ"צ (לקמן ית. וסס) משמע דאשת שני מתים גזירה דרבנן ושס אפרש וצירושלמי צריש המגרש פריך לה מתיר ר' חיינא צשס רבי פנחס ליתני ט"ז נשים כר"א ומשני תמן התורה אסרה עליו (ו) הכא הוא אסרה עליו ופי' רבינו יצחק תמן התורה אסרה עליו ומשנאפה המת אין לה היתר להתייבס כשימות מפני שאין איסור שצה תלוי בשום אדם אלא בתורה שאסרה עליו אבל אשת איש האיסור תלוי צמגרש שאס ירצה יתירנה ליבס קודם שימות אחיו שנשאה ולהכי לא תני להו דלא דמו להו לפי צביד המגרש להתיירה^(א): **דקתני שש עריות חמורות מא"צ כו'.** ותימה דמאי ס"ד דהנהו דלעיל דלא דייקי מסיפא וממ"נ כיון דתני לה גבי שש עריות לא אפשר למיתנייה צרישא וי"ל דקשיא ליה לזי דה"ל למיתני צרישא ט"ו וצסיפא לא הוה ליה למיתני אלא ה' ואע"ג דאתי כרבי יהודה ה"ל למיתני ששה עשר דאי עבר ונסיב ושני ליה רבי צפלוגתא לא קא מיירי ודאי לא קא מיירי: **לרבי יהודה נמי משבחת דא דאי עבר ונסיב.** תימה דבלא דאי עבר ונסיב נמי משכחת לה (ו) שקידש ולא צעל דאפילו אביו דאמר צפרק צתרא דקידושין (דף עת.) גבי אלמנה לכ"ג קידש לוקה היינו משום דכתיב לא יקח אבל הכא לא יגלה כתיב וי"ל דשמא אסור לקדש מדרבנן שמא יצעול ואפילו יהא מותר לקדשה חשיב דאי מטעם שאסור לבוא עליה וא"ת אפילו ע"י דאי היכי משכחת לה הא ר' יהודה סבר כר"ע צפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נג.) דאמר אין קדושין תופסין צחייבי לאחין וי"ל דלא סבר לה הש"ס כצרייתא דהתם אלא כמתני' דפלגי עלה ועוד דעל כרחך מתני' דהכא לא סברה צהא כרבי יהודה דהא קתני צפ"צ (לקמן דף ב.) איסור מנאה ואיסור קדושה חוללת ולא מתייבמת ואי אין קדושין תופסין צחייבי לאחין חלילה נמי לא תיבעי וא"ת צחייבי לאחין דשאר מנגל דלא סבר מתני' כרבי יהודה דאיסור מנאה ואיסור קדושה מפרש לקמן כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממורת ונתינה לישראל ואר"י דע"כ מתני'

י.

מוסף רש"י

שש עריות. יס שחמורות מאלו ומיהו חומר שלהן שנשואות לאחרים, ואין יכולין להנשא לאחיו מאביו, ואס ממו צעליהן שהן נכרים אלא זה צריותיהן מותרות להנשא לזה (לקמן יג.). אביו. אינה יכול להנשא לאחיו של זה מאביו שהרי היא לו אשת האב, וכן אשת האב ואחות אביו ואחות אחיו מאביו שהיו לו בנים ואשת אחי אביו, כולן אסורות לאחיו מאביו כשם שאסורות עליו, ואין בהן צד יבוס על זה לעולם, ואס נישאו לאחרים ולהם נשים אחרות וממו, מותרות לישא לזה, שאין זרת ערוה אסורה אלא כשנפלה ליבוס עם הערוה פעם אחת, שכיון שפטרה לצרת ערוה עמדה עולמית צאיסור אשת אח שיש לו בנים (סו).